

1507668-31.2021.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... prata estava sendo utilizado na prática de furtos em residências, no bairro Vista Verde. Em patrulhamento abordaram o veículo no bairro Campos de São José, que era conduzido pelo acusado. No interior do veículo, foram encontrados os objetos furtados. Informalmente Kaique admitiu que furtou uma casa no bairro Vista Verde, mas não declinou onde seria o imóvel.

Nada mais é preciso.

Afasto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507668-31.2021.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507668-31.2021.8.26.0577 - Controle nº 2021/001018

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE ANDRADE DE CARVALHO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Naira Assis Barbosa

Vistos.

KAIQUE ANDRADE DE CARVALHO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 01 de outubro de 2021, entre as 14 e 17 horas, na Rua Rev. Prof. Eliel de Almeida Martins, nº 323, Vista Verde, nesta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si bens da vítima.

Apurou-se que o acusado foi até o imóvel da vítima na condução do veículo Celta, descrito nos autos. Danificou o cadeado do portão e a porta da sala, ingressou na casa e subtraiu 01 Air Frayer, 01 aparelho de televisão de 55 polegadas, 01 trompete, 01 flauta transversal, bem como 01 violino. Colocou os objetos no veículo e fugiu.

Policiais militares abordaram o acusado na condução do veículo, no Bairro Campos de São José. Os produtos do furto estavam dentro do veículo.

Recebida a denúncia, o acusado, citado, apresentou resposta preliminar.

A denúncia foi recebida.

Mantido o acolhimento da exordial, em juízo, durante a instrução, vítima e testemunhas foram ouvidas.

Após, o acusado foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação, eis que materialidade e autoria restaram demonstradas, afastando-se, contudo, a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo.

A defesa disse que o réu confessou; subsidiariamente, o crime é simples; espera pena mínima, redução máxima pela tentativa, regime inicial diverso do fechado e o direito de apelar em liberdade.

Relatei.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Vejam os.

Trata-se de delito de furto, cujo tipo requer que a conduta do acusado seja a de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem.

Portanto, para que se faça possível a condenação, dois são os requisitos necessários, prova de autoria (consistente na subtração) e materialidade (coisa alheia móvel).

In casu, tanto autoria quanto materialidade estão devidamente comprovadas.

A materialidade resta demonstrada por meio do boletim de ocorrência, autos de exibição, apreensão e entrega, além dos depoimentos prestados, todos carreados.

No tocante à autoria, também nenhuma dúvida há.

Na fase policial o acusado disse que comprou os objetos de indivíduos desconhecidos no Campo dos Alemães, pagou R\$ 2 mil por tudo. Não tinha conhecimento de que os objetos eram produto de crime.

Em juízo, contudo, confessou a prática delitativa, afirmando que participou do furto em comento. Era o responsável por dirigir o veículo até o local do crime.

Mostrou-se arrependido.

Essas as palavras do acusado.

Pois bem.

A vítima disse que retornou à casa por volta das 18 horas, viu que o cadeado e a porta da sala foram arrombados e vários objetos subtraídos: televisor, trompete, flauta, violino e panela air fryer. Em delegacia, reconheceu os objetos, que lhes foram entregues.

Os policiais disseram que receberam informação de que um veículo Celta prata estava sendo utilizado na prática de furtos em residências, no bairro Vista Verde. Em patrulhamento abordaram o veículo no bairro Campos de São José, que era conduzido pelo acusado. No interior do veículo, foram encontrados os objetos furtados.

Informalmente Kaique admitiu que furtou uma casa no bairro Vista Verde, mas não declinou onde seria o imóvel.

Nada mais é preciso.

Afasto, contudo, a qualificadora do rompimento de obstáculo, haja vista a inexistência de laudo pericial nesse sentido nos autos.

O acusado estava na posse mansa e pacífica dos bens, objetos materiais do delito, bem como houve retirada da esfera de proteção e vigilância da vítima.

Foi surpreendido pela polícia militar quando estava com total disponibilidade sobre as coisas, o crime consumou-se.

Passo à dosimetria da pena.

Pelo que consta dos autos, o sentenciado é reincidente e portador de maus antecedentes. Ostenta contra si condenação definitiva por crime contra o patrimônio, evidenciando sua personalidade altamente desajustada, tendente à prática de ilícitos, com predileção ao alheio.

Logo, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são favoráveis.

O dolo foi normal à espécie.

Valendo-me dos maus antecedentes, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além da pecuniária de 11 (onze) dias-multa, sendo esta calculada na proporção mínima cominada em lei, em face da situação econômica do sentenciado.

Em que pese a reincidência do acusado, é certo que ele confessou a prática

delitiva, motivo pelo qual as causas devem ser compensadas.

Assim, torno definitiva a pena acima fixada.

Atentando aos critérios do artigo 33, parágrafos 2º, "b", e 3º, e artigo 59, III, ambos do Código Penal, ciente que é reincidente específico e portador de maus antecedentes, estabeleço, com o fito de se atribuir utilidade, adequação e eficácia à prestação jurisdicional devida, sempre voltado para punição, prevenção e ressocialização do indivíduo, o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

O sentenciado respondeu ao processo em liberdade e não deu causa à decretação da prisão preventiva, motivo pelo qual concedo o apelo livre.

Ausentes os requisitos do artigo 44, III, do Código Penal, não há falar em substituição. Ela se mostra como medida insuficiente.

Diante da pena aplicada, no mais, impossível o sursis.

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, por consequência:

CONDENO KAIQUE ANDRADE DE CARVALHO, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pecuniária de 11 (onze) dias-multa, na proporção mínima cominada em lei.

Autorizo o apelo em liberdade.

Eventualmente desafiado o julgado, e sendo o(s) recurso(s) tempestivo(s), após a última intimação das partes, pessoal, na pessoa do advogado ou por edital, abra-se vista para, no prazo legal, apresentação de razões e contrarrazões de apelação, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Mais a mais, quando da remessa, conforme artigo 380, § 3º, das NSCGJ, anote-se na capa, se físico, ou em pendência no sistema SAJ, se digital, o termo final da prescrição.

Não desafiado, e/ou advindo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo e, se o caso, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor da(o)(s) ré(u)(s), bem com a(s) respectiva(s) guia(s) de recolhimento para o devido cumprimento da pena imposta a(o)(s) sentenciada(o)(s), intime-se a(o)(s) ré(u)(s) para pagamento das custas e taxas processuais e, em relação à multa penal, com cobrança e, se necessário, execução, proceda-se nos termos do Provimento CG nº 5/22 (verificação de fiança recolhida nos autos, atualização, compensação/ abatimento ou extração de certidão de sentença ao MP); oficie-se à(s) vítima(s), ao setor de objetos apreendidos.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

P.I.C.

São José dos Campos, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA